清城区“4·2”一般道路交通事故调查报告

2022年4月2日19时59分，位于清城区横荷街道辖区内的清三公路横荷考场红绿灯附近路段，粤SZ8896号重型特殊结构货车与粤HHI999号普通二轮摩托车（临牌）发生碰撞，造成粤HHI999号普通二轮摩托车（临牌）驾驶人死亡。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于4月3日成立了由区应急管理局、区交通运输局、区人力资源和社会保障局、区总工会、区交警大队、横荷街道办事处等有关单位组成清城区“4·2”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故涉事相关（企业）人员

1.东莞市顺润运输有限公司（以下简称“顺润公司”）；社会信用代码：91441900MA543EQ77P；注册资本：人民币伍百万元；法

定代表人：林某；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2019年11月21日；营业期限：长期；经营范围：道路普通货运；货物专用运输（罐式）（不含危险化学品）；物流质询服务；代办汽车年审、过户；销售：汽车。住所：广东省东莞市中堂镇南潢路233号201室；登记机关：东莞市市场监督管理局，发证日期2022月4月8日。

道路运输经营许可证：粤交运管许可 莞 字441900139388号，有效期2026年6月20日；经营范围：普通货运，货物专用运输（罐式）；发证机关：东莞市交通运输局，发证日期：2022年4月20日。

2.粤SZ8896号重型特殊结构货车驾驶人：靖某亚，男，汉族，身份证号码：41292919711******7；户籍地：河南省唐河县上屯镇******。

持有“A2D”类机动车驾驶证；持有从业资格类别：经营性道路交通货物运输驾驶员证，有效期：2027年1月10日。事故发生时，经交警现场酒精呼气测试，靖安亚无酒驾行为。

3.粤HHI999号普通二轮摩托车（临牌）驾驶人：叶某铭，男，汉族，身份证号码：44182319950******0；户籍地：广东省阳山县青莲镇******。

持有“C1”类机动车驾驶证，其本人在事故中死亡。

（二）事故车辆情况

1.粤SZ8896号重型特殊结构货车，厂牌型号：中集牌ZJV5313GJBJMZ；发动机号：200407807757；车架号：LZZ1BXNA8LN528434；注册日期：2020年10月26日；检验有效期至：2022年10月31日；车辆登记所有人：东莞市顺润运输有限公司；地址：广东省东莞市中堂镇北王路中堂段57号1栋201室；社会信用代码：91441900MA543EQ77P；使用性质：货运；特种车商业保险号：13514143901412802766；有效期：2021年10月15日至2022年10月14日止；机动车强制保险单号：13514143901412802778；有效期至2022年10月14日止；保险公司：中国平安财产保险股份有限公司。

2.粤HHI999号普通二轮摩托车（临牌）型号：铃木牌GSX250R-A；车辆识别代号：LC6PHNJP4M1023499；发动机号：H2F076858；检验有效期至：2023年9月30日；机动车所有人：叶某铭；机动车强制保险摩托车定额保单号：3441221030200160 68；有效期至：2022年9月22日止；永安财产股份有限公司广东分公司。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于清城区横荷街道辖区内的清三公路横荷考场红绿灯附近路段，道路呈东西方向，沥青路面，双向四车道，道路中央用钢性水泥墩分隔，道路的交通警示标识、标志、标线清晰有路灯照明，事故发生时为阴天。

2.事故发生后，清城区交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆和摩托车的安全技术状况和事发时行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见为：粤SZ8896号重型特殊结构货车的制动系统和转向系统均符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准规定；行驶系统不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第9.1.7条的相关规定；照明信号装置不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第8.1.1条的相关规定；车身反光标识及车辆尾部标志不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第8.4.1条的相关规定；防护装置部分机件损坏为本次事故所致，其余符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准规定。粤SZ8896号重型特殊结构货车事发时的行驶速度约为16km/h。

临牌粤HHI999号二轮摩托车的制动系统、转向系统、行驶系统均符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准规定；照明信号装置部分机件损坏为本次事故所致，其余符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准规定。临牌粤HHI999号二轮摩托车事发时的行驶速度约为72~74km/h。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年4月2日19时59分，靖某亚驾驶粤SZ8896号重型特殊结构货车沿107国道由西往东方向行驶，行驶至107国道2424KM+100M（清城区横荷考场路段）处右转弯过程中，与同向沿

道路右侧路肩行驶由叶某铭驾驶粤HHI999号(临牌)的普通二轮摩托车发生碰撞，造成叶某铭受伤抢救无效死亡，车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置情况

2022年4月3日6时59分，清城区交警大队升平中队接到警情后立即赶赴事故现场，到场后迅速开展相关工作，保护现场，实行交通管制，开展事故现场的勘验工作，随后120救护车到场，经医生现场抢救无效死亡。

事故发生后，清城区委区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导亲自到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

事故造成直接经济损失758827.66元，相关的事故善后赔偿事宜已处理完毕。

三、事故原因分析、性质

（一）事故原因

（1）直接原因

1.粤SZ8896号重型特殊结构货车驾驶人靖某亚，在驾驶的机动车未按操作规范安全驾驶，在右转弯时未提前开启右转向灯，是导致事故发生的另一直接原因。

2.粤HHI999号普通二轮摩托车（临牌）驾驶人叶某铭，在驾驶与准驾车型不相符的机动车未保持安全车速，未按规定车道超速行驶，是导致事故发生的另一直接原因。

3.清远市公安局清城分局交通警察大队第4418021202200000278号，依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条规定，靖某亚承担事故同等责任，叶某铭承担事故同等责任。

（2）间接原因

1.顺润公司未落实安全生产主体责任，安全生产责任制度和安全生产考核、奖惩制度不到位，安全生产会议流于形式。

2.顺润公司法定代表人未履行安全生产主要负责人职责，未定期开展安全生产会议，人员安全教育，车辆安全检查，隐患排查工作。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“4·2”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.粤SZ8896号重型特殊结构货车驾驶人靖某亚，在驾驶的机动车未按操作规范安全驾驶，在右转弯时未提前开启右转向灯，对事故发生负有主要责任。建议司法机关对其进行责任追究。

2.顺润公司未落实安全生产主体责任，安全生产责任制度和安全生产考核、奖惩制度不到位，安全会议流于形式，对事故负有

责任。建议广东省东莞市安全生产委员会办公室督促相关职能部门依据《安全生产法》的有关规定，对其作出行政处理。

3.顺润公司法定代表人未履行安全生产主要负责人职责，未定期组织安全生产会议，人员安全教育，车辆安全检查，隐患排查工作，对事故负有责任。建议广东省东莞市安全生产委员会办公室督促相关职能部门依据《安全生产法》的有关规定，对其作出行政处理。

4.粤HHI999号普通二轮摩托车（临牌）驾驶人叶某铭，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

五、事故防范措施意见建议

1.交通运输企业要认真总结事故教训，自觉履行道路交通安全主体责任，建立健全并严格落实动态监控管理，及时提醒纠正驾驶人不安驾驶行为。对车辆驾驶人员通过警示案例强化安全教育，提升驾驶人员的安全意识、职业道德教育，预防和减少道路交通事故。

2.属地监管部门要加强对异地注册运输企业，在本辖区从事运输的日常安全监管，督促企业建立健全安全生产管理机制，完善安全生产管理制度，严格落实各项安全生产管理制度，不断增强企业的安全生产主体责任落实，确保道路运输安全。

清城区“4·2”一般道路交通事故调查组

2022年9月30日